Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 33ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810494

Processo nº **0070917-07.2023.8.17.2001**

INTERESSADO (PGM): JOSE ZEFERINO PEREIRA FILHO
PROCURADOR(A): VERUSKA DAS NEVES PEREIRA

ESPÓLIO - REQUERIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc...

JOSÉ ZEFERINO PEREIRA FILHO, por advogado constituído, propôs Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais em desfavor do **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**, juntou documentos.

Conforme expresso no despacho inicial, a parte autora propôs a presente AÇÃO em virtude das doenças que o acometem, descritas na petição inicial, aduz que se encontra acamado e apresenta total dependência para realizar atividades de vida diária, com limitação para deambulação, mobilidade física, higiene pessoal e alimentação, além de dentição prejudicada.

Discorre que os pedidos de realização de exames e fornecimento de bolsa de colostomia, apesar de prescritos por médico da rede credenciada do Demandado, **não são sequer apreciados pela operadora de saúde** e, no caso das bolsas, demora mais de meses para liberação e em quantidade insuficiente, razão pela qual estão sendo arcados pela parte autora e precisam ser ressarcidos pela Demandada.

Comprova que aderiu ao PGC – programa de gerenciamento de crônicos em 13/12/2022, o que, conforme laudo médico recente, em 01/06/2023 (ID136733176) necessita de atualização e adequação do tratamento para gerenciamento domiciliar com equipe multidisciplinar.

Ocorre que as solicitações de autorização não são apreciadas, o que motivou a propositura da presente ação no qual pugna que seja apreciado, em sede de antecipação de tutela, o pedido de alteração no tratamento do Autor de PGC para prestação se serviços em domicílio.

Instado a se manifestar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, declinando o motivo do não atendimento às solicitações formuladas pela parte autora e, mais recentemente a razão pela qual não foi autorizada a prestação dos serviços, em domicílio, prescritos pela médica assistente, a Demandada limitou-se a oferecer contestação onde aduz, de forma genérica, que o pedido autoral não possui cobertura contratual, nem previsão legal.

Realça que o Autor é assistido pelo Programa de gerenciamento de crônicos – PGC.

A parte autora protocolou réplica e rechaça os argumentos de defesa.

Decisão concessiva da tutela de urgência (ID156422613) nos seguintes termos:

> **(...)DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO à ré que autorize o tratamento de assistência domiciliar indicado ao autor na forma determinada pelo médico que o assiste (laudo ID136733176) e fornecimento das bolsas de colostomia (ID136733173)** prestando a cobertura no prazo de até **05 dias** após

a intimação desta Decisão, sob pena de imputação de multa diária e bloqueio de valores em conta judicial (..).

Decorrido o prazo de intimação descrito na decisão, o Demandante informou que Operadora de Saúde não cumpriu com o comando judicial e requer arbitramento de multa (ID157160821).

Determinada nova intimação da Demandada e a apresentação, pelo Demandante, de orçamentos e notas fiscais que possibilitem o bloqueio de valores, em caso de descumprimento (ID157641092).

Instada a comprovar o cumprimento da liminar concedida em favor do Autor, a Operadora de saúde ré pugna pela reconsideração da decisão, sob o argumento de que está sendo ofertado o atendimento necessário perante a rede credenciada e informa o ingresso de Agravo de instrumento perante o E. TJPE, processo n. 0004916-58.2024.8.17.9000.

A parte autora acostou documentos que comprovam o custo da equipe multidisciplinar prescrita no laudo médico ID136733176, no que se refere às terapias que não estão sendo atendidas pela Operadora de saúde, bem como referente às bolsas de colostomia e requereu o bloqueio via SISBAJUD da quantia referente a 06 meses do tratamento

Decisão pela manutenção integral da decisão impugnada e deferimento do pedido de bloqueio judicial (ID164406968).

Confirmado o bloqueio (ID164715759) a Demandada foi intimada para pronunciamento (ID164852331) e comprovou a interposição de agravo de instrumento sob o nº 0015248-84.2024.8.17.9000.

Malote digital ID171009131 com decisão proferida nos autos do agravo de instrumento em referência.

Mantida a decisão e determinada a expedição de alvará (ID176511410).

As partes não requereram produção de novas provas.

Vindo-me os autos conclusos, relatados, no que importa**, DECIDO.**

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela de urgência, pedido de indenização por danos morais e materiais para compelir a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA na obrigação de custear com TODOS os gastos necessários gerenciamento domiciliar com equipe multidisciplinar e fornecimento regular das bolsas de colostomia (ID136733173).

No mais, entendo que o presente feito comporta o seu julgamento no estado em que se encontra, nos exatos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória.

O cerne da questão diz respeito ao fornecimento de assistência domiciliar ao Autor, uma vez que ao ser realizada a solicitação de atualização e adequação do PGC (programa de gerenciamento de crônicos) nos moldes prescritos pelo médico assistente a Demandada negou sob a alegação de exclusão contratual e legal.

Pois bem. O laudo médico que acompanhou a petição inicial demonstra ser o paciente, pessoa idosa, com quase 70 anos de idade, de saúde frágil, necessitando manter a reabilitação e o suporte com cuidados, em regime de gerenciamento domiciliar, de forma permanente, até ulterior decisão médica.

Nessa perspectiva, a operadora de plano de saúde deve fornecer todo o aparato indispensável à sobrevivência digna do beneficiário, como se no hospital estivesse.

É injustificável condenar o Autor a passar parte da vida - ou o resto da vida - no leito de um hospital, podendo ser providenciado pela operadora demandada o internamento domiciliar nos moldes solicitados pelo médico assistente.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, havendo expressa indicação médica de atendimento domiciliar, como é o caso dos autos, não cabe ao plano de saúde negar-lhe a autorização, nem mesmo reduzir ou suspender a prestação do serviço.

Os argumentos trazidos pela Demandada em sua contestação não podem prosperar.

A Requerida defende que a autora não possui cobertura contratual para procedimentos e tratamentos e materiais solicitados pelo médico assistente e que agiu em conformidade com o contrato, o qual faz lei entre as partes, inexistindo qualquer irregularidade na sua conduta de recusa de cobertura, ou prática abusiva ou ilegal.

Ressalta que sempre cumpriu com as suas obrigações contratuais. Menciona que o contrato firmado é expresso ao prever que não serão cobertos pelo seguro-saúde medicamentos de uso domiciliar, assim como quaisquer serviços realizados em regime ambulatorial e que o contrato de seguro saúde permite que o segurador limite e particularize os riscos cobertos e excluídos, ausente sua responsabilidade sobre os riscos que não estejam descritos na apólice.

Com efeito, a relação entabulada entre as partes tem natureza consumerista (Súmula n. 608, STJ) e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no art. 47, em havendo dúvidas quanto à interpretação das cláusulas contratuais, estas deverão ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.
Toda a argumentação da parte ré em sua peça de defesa é forjada com base na tese de que não haveria cobertura contratual para todos os procedimentos pleiteados pela parte autora.
Ocorre que o entendimento desse juízo – que, saliente-se, caminha em plena sintonia com a Jurisprudência predominante nos Tribunais pátrios – é de que não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o tratamento prescrito por médico que assiste a paciente.

Impende registrar que é entendimento firmado pelo nosso Tribunal na Súmula 7, dispõe ser abusiva a cláusula contratual que exclua a assistência médico domiciliar.
E os Tribunais pátrios firmaram entendimento majoritário no sentido de que o rol da ANS tinha caráter meramente exemplificativo, constituindo referência das coberturas mínimas obrigatórias, mas não excluindo outras que se façam necessárias, por expressa indicação médica, para o tratamento de doença coberta contratualmente. Ou seja, se a doença é coberta contratualmente, o seu tratamento - de acordo com a indicação médica - também deve ser.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade do rol da ANS, contudo, com algumas ressalvas, especialmente quando demonstrada evolução da doença mesmo com outros tratamentos / exames realizados.

Para pôr fim às oscilações jurisprudenciais, foi sancionada a Lei nº 14454/2022 que estabelece critérios que determinam a cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol de procedimentos do sistema de saúde suplementar, desde que comprovada a sua eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, **o que é o caso dos presentes autos.**

É sabido que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pelo contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento.

Razão pela qual utilizo como razões de decidir aquelas descritas na decisão concessiva da tutela de urgência (ID156422613).

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, senão vejamos:

> EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO CDC. TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE CLÁUSULA EXCLUSIVA. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. - Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça - Segurada acometida por Acidente Vascular Cerebral, com várias sequelas, ficando internada durante longo período, mas recebendo alta hospitalar, devido a probabilidade de contrair infecção hospitalar, o que poderia lhe ser fatal, mas necessitando de cuidados de reabilitação contínua, conforme solicitado pelo médico assistente - É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o serviço de home care configura desdobramento da cobertura de tratamento hospitalar contratualmente prevista, não podendo ser limitado pela operadora do plano de saúde, sendo abusiva cláusula que exclua a sua cobertura - Súmula nº 35 do TJPE: A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral - Indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser condizente com as particularidades do caso concreto - Recurso provido. Decisão unânime - Em virtude do êxito recursal, invertido o ônus sucumbencial, que deverá ser suportado pelo réu no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO

CÍVEL N. 0 0045820-49.2016.8.17.2001, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que a ré/apelada garanta a total cobertura do tratamento home care solicitado pelo médico assistente, além de condenar na reparação a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos, invertido o ônus sucumbencial, que será suportado pelo réu, condenando-o às custas e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico final, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 10(TJ-PE - AC: 00458204920168172001, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SUSPENSÃO PARCIAL A CRITÉRIO DA OPERADORA. APLICAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO PECULIAR DO PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica que envolve cobertura de plano de saúde demanda interpretação sistemática das disposições constitucionais que asseguram a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, das normas legais de proteção ao consumidor, e das regras constantes da Lei 9.656/98; tudo à luz das especificidades do caso concreto. 2. Ainda que não haja previsão legal, impõe-se a determinação desse tipo de tratamento se, a critério médico, este for o mais indicado para atendimento ao enfermo. 3. O serviço de home care é um desdobramento do tratamento hospitalar tradicional, pois mantém a mesma qualidade e cuidados na sua essência, de modo que, uma vez contratada a cobertura para internação em nosocômio, o atendimento domiciliar constitui uma espécie de extensão daquela. 4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.(TJ-DF 07048589720198070001 DF 0704858-97.2019.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, conforme acima demonstrado, verifica-se a ilicitude da conduta da Operadora de Plano de Saúde em negar o tratamento prescrito ao Autor, impondo pela procedência do pedido.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, deve ser observado se foram preenchidos os elementos que o ensejam. Em regra, a parte autora deve comprovar efetivamente os danos causados. Ocorre que existem casos em que a existência do dano subsiste independente de comprovação, pois os próprios fatos já representam um prejuízo moral, são os casos de dano moral "*in re ipsa*", sendo essa a hipótese dos autos.

O TJPE, enfrentando caso semelhante ao destes autos, já decidiu que em casos de negativa de cobertura indevida por planos de saúde, o dano moral é presumido, ou seja, os próprios fatos geram ofensa à dignidade do autor.

Súmula 35/TJPE: "A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral". 2. A recusa de cobertura de procedimento médico é capaz de causar ao indivíduo significativo abalo psíquico, sendo, no caso, presumido (dano moral in re ipsa) desde que seja grave o estado de saúde, e haja necessidade de tratamento urgente. 3. Fixação do valor do dano moral deve seguir os ditames da razoabilidade e proporcionalidade.

Colaciono ao julgado jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0070777-75.2020.8.17.2001 APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA APELADO: TATIANA GRILLO TEIXEIRA APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. RECUSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. O contrato entre as partes está inserido na categoria dos contratos por adesão. Desta forma, não há paridade ao aderente para discutir as cláusulas contratuais, não podendo o princípio do “pacta sunt servanda” ser adotado sem mitigações, prova é tanto que o artigo 424 do Código Civil, dispõe que: “Nos

contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio". Aos planos de saúde, é vedado decidir qual o tipo de medicação ou tratamento que é necessário ao paciente. A responsabilidade do diagnóstico, configuração de urgência e emergência, tratamento e materiais indicados repousa sobre o profissional médico e não do plano saúde. A este, cabe apenas providenciar os meios de prestar integral cobertura do tratamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação 070777-75.2020.8.17.2001 em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, à unanimidade negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do Relator e do termo de julgamento que integram o presente aresto. Recife, data registrada no sistema. Alberto Nogueira Virginio Desembargador Relator(TJ-PE - AC: 00707777520208172001, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 30/09/2022, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio)

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade.

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o desgaste emocional suportado pela Autora, nos termos do art. 944, do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em **R$ 5.000,00** (cinco mil reais) atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere ao **bloqueio judicial** (R$ 43.416,00), deverá a parte autora acostar aos autos os comprovantes relativos ao custeio do seu tratamento com as terapias e com as bolsas de colostomia (ID161797059).

Levando-se em consideração que a imputação de *astreintes* tem por finalidade primordial compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial e, no caso em apreço este Juízo entendeu ser mais efetivo o bloqueio judicial, que foi realizado com levantamento da quantia via alvará para custear o tratamento pelo período de 06 (seis) meses, conforme requerido pela parte autora, não há o que se falar em imputação de multa diária. **Indefiro o pedido.**

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, **tornando definitiva a tutela de urgência** concedida por meio da Decisão ID156422613. Condeno a Demandada **1)** a prestar ao Autor o atendimento médico/hospitalar em domicílio, com assistência muldisciplinar enquanto houver prescrição médica; **2)** a reembolsar as despesas descritas no documento ID136733180, no valor de **R$ 2.591,23** (dois mil e quinhentos e noventa e um reais e vinte e três centavos) atualizados a partir de junho/2023 e **3)** no pagamento de indenização por danos morais, no valor de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais), atualizado a partir da data desta sentença.

A atualização monetária dos itens 2 e 3 deverá ser realizada com base na tabela ENCOGE e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento

Condeno a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos estipulados em 10% sobre o valor da condenação, considerando a soma do custo mensal do tratamento - vencidas e vincendas, limitado a 12 meses, eis que se trata de obrigação por tempo indeterminado (art. 292 § 2º, CPC), somado aos danos morais ora deferidos, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Por derradeiro, tendo em vista que o tratamento prescrito ao Autor é por tempo indeterminado, reputo cabível que seja apresentado laudo médico atualizado **ao plano de saúd**e a cada três meses, a contar da data da presente sentença.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, certifique-se o pagamento integral das custas processuais e arquivem-se os autos.

Não sendo realizado o pagamento das custas, intime-se a parte sucumbente para fazê-lo, no prazo de quinze dias, **sob as penalidades da lei.**

Em não havendo manifestação, à Diretoria Cível para efetuar os cálculos dos valores anteriormente mencionados e, em seguida, oficie-se à Procuradoria do Estado, para as devidas providências legais, e à Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Comitê Gestor de Arrecadação, nos termos dos Provimentos nº 007/2019 - CM, de 10 de outubro de 2019, e nº 003/2022-CM, de 10 de março de 2022.

Oficie-se ao E. TJPE, nos autos dos processos n. 0004916-58.2024.8.17.9000 e 0015248-84.2024.8.17.9000, para conhecimento do teor da presente Sentença.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, sem manifestação, certifique-se e arquivem-se.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões e encaminhem-se os autos ao E. TJPE, observadas as formalidades legais, independentemente de novo despacho.

Recife-PE, 19 de agosto de 2024.

ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ
Juíza de Direito

(avpa)

Assinado eletronicamente por: ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ
19/08/2024 17:09:38
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 179352862

24081917093833300000175009905

IMPRIMIR GERAR PDF